

AUTO N° 1

San Francisco, 20 de febrero de 2025.

ANTECEDENTES

- 1) Este expediente “**T., R.A. - DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR**” (SAC N° ...), en trámite por ante este Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil de San Francisco, a mi cargo –Juez Andrés E. Peretti–, Secretaría de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género.
- 2) Traído a despacho para resolver el planteo realizado por la Defensora Pública del 2° Turno de la Sede, Marcela del V. Beccaría, en su carácter de Representante Complementaria de la adolescente T. T. (16 años) y del niño C. T. (6 años), formulada en oportunidad de celebrar la audiencia con el referido niño (SAC, 18/02/2025).
- 3) En cuanto aquí importa, la Representante Complementaria solicita se reconsidere la decisión adoptada por este Juzgado el día 18/02/2025 “...y que la recepción testimonial del menor se lleve a cabo conforme a los procedimientos establecidos por la normativa vigente, garantizando así la efectiva protección de sus derechos...”.
- 4) Fundamenta su pedido en los siguientes agravios:
 - * “Vulneración de los derechos del menor víctima”: “El artículo 221 bis del Código Penal (sic) establece que la recepción del testimonio de un menor víctima debe realizarse bajo los protocolos adecuados que resguarden su integridad psíquica y emocional. En tal sentido, la Cámara Gesell es el mecanismo idóneo previsto para la toma de testimonio de niños, niñas y adolescentes en casos que involucran su participación como víctimas en procesos penales...”.

“...La doctrina y jurisprudencia han sido claras al establecer que este procedimiento garantiza un testimonio libre de influencias externas, evita la revictimización y permite que el menor brinde su versión de los hechos en un ambiente controlado, bajo la supervisión de especialistas en psicología infantil”;

* *“Revictimización y riesgo de contaminación del testimonio”: “La falta de aplicación del procedimiento adecuado conlleva un riesgo real de revictimización del menor, exponiéndolo a un contexto inadecuado donde puede verse intimidado, presionado o afectado emocionalmente. Asimismo, la modalidad dispuesta por el Juzgado podría afectar la confiabilidad del testimonio al no seguir los estándares técnicos diseñados para preservar su espontaneidad y veracidad”;*

* *“Inobservancia de tratados internacionales de derechos humanos”: “La modalidad impuesta por el tribunal no se ajusta a estos estándares internacionales y, por el contrario, expone al menor a una situación de vulnerabilidad innecesaria”.*

Asimismo, hace reserva de nulidad y no convalidación (SAC, 18/02/2025).

5) Finalizada la audiencia con el niño C. T., pasé el expediente a despacho para resolver la oposición planteada por la Representante Complementaria (SAC, 18/02/2025).

FUNDAMENTOS

1) Teniendo en cuenta las limitaciones objetivas y subjetivas que deben satisfacer los escritos recursivos (TSJ, Sala Penal, “Corral”, A. N° 145, 27/11/1996; “Poliotto”, A. N° 185, 20/05/1999; “Duarte”, A. N° 445, 22/12/2004; “Morcillo”, A. N° 298, 23/11/2009; “Den. Díaz”, A. N° 470, 05/12/2014), tengo presente que la impugnación presentada por la Representante Complementaria se dirige contra la decisión de este

Juzgado de celebrar audiencia de contacto directo y personal con la adolescente T. T. y con el niño C. T. –decretos de fecha 12/02/2025, 13/02/2025 y 18/02/2025–.

Más allá de la denominación elegida por la Representante Complementaria –reconsideración–, queda claro que el objetivo de la impugnante es que este Juez que revea los decretos de fecha 12/02/2025, 13/02/2025 y 18/02/2025 y ordene la recepción de los testimonios de T. y C. bajo la modalidad de Cámara Gesell (art. 221 bis del CPP). En ese sentido, tengo presente que la Representante Complementaria interpone recurso de reposición, y teniendo en cuenta que la resolución atacada no se encuentra prevista en aquellos casos que el listado taxativo para los cuáles el art. 21, último párrafo de la Ley Provincial N° 9.283 admite sólo apelación, concluyo que la impugnación opuesta por Representante Complementaria en oportunidad de celebrar la audiencia con el niño C. T. (SAC, 18/02/2025) es formalmente procedente.

2) Con carácter previo a resolver la impugnación, tengo presente que:

* T. T. denunció a su progenitor R.A. T.: *“...mi papa comenzó a exigirme que cuide a mi hermano, limpie la casa, haga las compras, pague cuentas, etc. Si yo le hacía frente porque estaba cansada, el me decía que ‘el me daba una casa, él trabajaba y con eso pagaba las cuentas del hogar’ (txt). Estuve varios meses así. No le conté lo que ocurría a mi mama. El día jueves 06/02/25 siendo las 14:00 horas, sito en calle ... San Francisco, pcia. de Córdoba discutí con mi papa por actitudes que tiene mi hermano C. para conmigo, me suele decir ‘las mujeres no sirven, son putas’ (txt). Cosas que escucha de mi papa y repite. Le reclamé por esto al denunciado, le dije que no se podía vivir así y este reacciono propinándome una cachetada en el rostro. y se retiró de casa. Que no sufrí lesiones producto del golpe. Senti dolor... Que no es la primera vez que el denunciado me agrede físicamente. El día 31/12/24 siendo las 23:50*

horas, minutos antes de brindar, mientras festejábamos año nuevo sito en calle ... San Francisco, pcia. de Córdoba. Discutí con el denunciado. Él le decía a mi hermana que yo me escribía con su novio, que yo me había insinuado. Y reacciono propinándome dos cachetadas en la cara. Luego me propino un golpe de puño en el rostro. Nuevamente C. presencio lo ocurrido. También mi hermana V. T.. Que no sufrí lesiones producto de lo sucedido, pero si senti dolor. No recibí asistencia médica. Hoy le conté a mi mama todo lo que sucedía. Fuimos a UDER tomaron conocimiento de lo que ocurría y me recomendaron formular denuncia. Que me voy a quedar en el domicilio de mi madre...” (SAC, 12/02/2025).

* A partir del tenor de la denuncia formulada, este Juzgado ordenó medidas de protección entre T. T. y su progenitor R.A. T. hasta el 25/02/2025 a las 10:30 hs. (día y hora de audiencia de contacto directo y personal, SAC, 12/02/2025);

* Con posterioridad, V.T.R. –progenitora de T. T. y de C. T.– solicita impedimento de contacto y comunicación entre R.A. T. y su hijo C., informando que “...el denunciado es una persona agresiva, he formulado varias denuncias en su contra por hechos de violencia física y psicológica que el denunciado ejerció hacia mi...” (SAC, 12/02/2025);

* En relación a C. T., no se dispusieron medidas precautorias y se fijó audiencia de contacto directo y personal para el 18/02/2025 a las 12:30 hs. (SAC, 13/02/2025);

* Minutos antes de la audiencia con C. T., la Defensora Pública del 2º Turno de la Sede, Marcela del V. Beccaría, comparece como Representante Complementaria del niño y de la adolescente T. T. y solicita la suspensión de las audiencias de contacto directo y personal con los menores de edad y que se disponga la recepción de su declaración de conformidad con lo establecido en el art. 221 bis del Código Procesal

Penal de la Provincia, a fin de asegurar el cumplimiento de las garantías procesales y el interés superior de los mismos (SAC, 18/02/2025);

* Rechazado por este Juzgado el pedido de suspensión (SAC, 18/02/2025), notificada fehacientemente esa resolución (SAC, 18/02/2025) e informado telefónicamente a la Defensoría Pública que la audiencia con C. T. se llevaría adelante (certificado SAC, 18/02/2025), comparece el Dr. Santiago Aguirre Berrotarán –Auxiliar Colaborador de la Defensoría Pública del 2º Turno de la Sede– y plantea la reconsideración de la decisión adoptada (acta audiencia, SAC, 18/02/2025).

3) Ingresando al análisis de la reposición presentada por la Representante Complementaria, considero que la decisión adoptada por este Juzgado de tener contacto directo y personal con la adolescente T. T. y el niño C. T. (decretos de fecha 12/03/2025, 13/03/2025 y 18/02/2025) debe ser confirmada.

Doy razones:

* En primer lugar, la simple lectura de la denuncia realizada por T. T. (SAC, 12/02/2025) y el testimonio prestado por V.T.R. (SAC, 12/02/2025) dan cuenta de situaciones diversas entre T. T. y C. T..

Los hechos denunciados son completamente diferentes y no merecen un trato igualitario, tal como pretende otorgar la Representante Complementaria en su escrito impugnatorio.

Si bien en el escrito se refiere a “...*menores de edad*...” y en la audiencia habla de “...*menor víctima*...” (ambos del 18/02/2025), la Representante Complementaria no aclara ni especifica si la suspensión de audiencia que pretende se corresponde con aquella fijada a T. T. (25/02/2025, 10:30 hs.), C. T. (18/02/2025, 12:30 hs.) o ambos.

Esta situación trasciende lo meramente formal, porque –tal como surge de este expediente–, los hechos denunciados por T. T. son completamente diferentes a aquellos de C. T., lo que desde ya implicó un abordaje diferencial por este Juzgado.

En el caso de T., las situaciones de violencia denunciadas transitan desde lo psicológico hasta lo físico (SAC, 12/02/2025), mientras que las medidas de protección a favor de C. solicitadas por su progenitora V.T.R. no describen maltrato alguno en contra del niño (SAC, 12/02/2025).

Así pues, el pedido de suspensión de audiencias requerido por la Representante Complementaria ante la posible comisión de delitos carece de especificidad y precisión.

* En segundo lugar, si bien es cierto que las medidas cautelares normadas en el art. 21 la Ley Provincial N° 9.283 deben ser catalogadas como “autosatisfactivas” y no se exige prueba acabada de la existencia de hechos de violencia, para su dictado se exige una “**fuerte probabilidad**” de que sea atendible la pretensión de quien las solicita (cfr. Claudia Patricia MAGNANO - María Soledad VIEITES, en “Violencia Familiar Ley N° 9.283 - Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes Ley N° 9.944 - Análisis Prácticos y Reflexiones Doctrinarias”, Director Jorge Luis CARRANZA, Ed. Alveroni, Córdoba, 2012, p. 101).

En otras palabras, para el otorgamiento de las medidas de protección previstas en la Ley de Violencia Familiar es suficiente contar con elementos que *prima facie* demuestren verosimilitud del derecho y urgencia, es decir, que permitan avizorar la existencia de maltrato, la situación de riesgo que existe y la necesidad de adoptar una u otra medida cautelar.

En el caso concreto de los hechos denunciados contra C. T., los elementos agregados al expediente hasta el día ayer no permitían inferir la existencia de hechos concretos de

violencia en contra del niño, razón por la cual –en una primera instancia– no se dispusieron medidas de protección entre el progenitor y su hijo y se fijó inmediata audiencia con el niño.

Tal como adelanté, T. T. denunció problemas de convivencia entre ella y su hermano C. T. (“...discutí con mi papa por actitudes que tiene mi hermano C. para conmigo, me suele decir ‘las mujeres no sirven, son putas’ (txt)...”, SAC, 12/02/2025), **más no entre R.A. T. y su hijo C..**

Lo mismo sucedió con V.T.R. al momento de prestar declaración, informando hechos de violencia entre ella y su ex pareja, **pero dejando fuera a C.** (...el denunciado es una persona agresiva, he formulado varias denuncias en su contra por hechos de violencia física y psicológica que el denunciado **ejerció hacia mi...**”, SAC, 12/02/2025).

* Conforme puede apreciarse, el pedido formulado por la Representante Complementaria para que el testimonio sea recibido bajo la modalidad de Cámara Gesell ante la posible comisión de delitos es improcedente en el caso concreto, ya que conforme surge de este expediente –en especial, lo informado por C. T. en la audiencia de contacto directo y personal, SAC, 18/02/2025– **no surge prima facie elemento alguno que permita inferir la existencia de un delito.**

De hecho, finalizada la audiencia con C. T., la Lic. Mariana Cravero opinó: “...se observa al niño con un desarrollo del lenguaje muy adecuado, que pudo expresarse de manera espontánea fluida describió toda la dinámica familiar y que tiene algún conocimiento del conflicto que pudo existir con su hermana T. y que motivó su traslado a vivir con la mamá **pero con respecto a su persona no hace referencia a ninguna situación de maltrato ni descuido por parte de la figura paterna**, de la que se observó un apego normal y afectivo. **De su discurso no se detecta ningún indicador que pueda**

alertar sobre algún posible riesgo en su convivencia con la figura paterna...” (SAC, 18/02/2025. El destacado es propio).

* Si bien es cierto que la Cámara Gesell es un mecanismo contemplado para receptar declaración testimonial de niños, niñas y adolescentes menores de 16 años cuando fueron víctimas de los delitos tipificados en el Código Penal, Libro Segundo, Título III, Capítulos II, III, IV y V (cfr. art. 221 *bis* del CPP), y que podría admitirse para otras situaciones, **no cabe duda que esta modalidad no puede extenderse a toda denuncia cuya presunta víctima sea un menor de edad.**

De hecho, en el caso concreto de Violencia Familiar, nuestro Tribunal Superior dictó reglamentación para compatibilizar ese fuero con el penal y así evitar la victimización secundaria en los casos de delitos contra la integridad sexual (AR N° 1595, Serie “A”, 16/10/2019), tal como este Juzgado viene realizando.

* En el caso concreto, la denuncia (SAC, 12/02/2025) y el testimonio (SAC, 12/02/2025) no permiten inferir la existencia de alguno de los delitos que prevé el art. 221 *bis* del CPP, pero tampoco, existió –ni existe– elemento alguno que permita concluir la existencia de un delito.

Así pues, mal puede ordenarse la recepción del testimonio de C. T. y T. T. en Cámara Gesell, postergando innecesariamente el contacto directo y personal para conocer su situación y sus expectativas en relación al procedimiento de violencia familiar que están transitando.

* Por otro lado, no debe confundirse la finalidad propia de los procedimientos de violencia familiar –conocer la situación de vulnerabilidad y adoptar las medidas de protección necesarias– con aquella propia de los procesos penales.

La función de este Juzgado de Violencia Familiar es “...disponer todas las medidas tendientes a la protección de la vida, la integridad física o emocional de la víctima, la libertad y seguridad personal, así como la asistencia económica e integridad patrimonial del grupo familiar...” (art. 20 de la Ley Provincial N° 9.283), medidas cautelares que surgen del listado meramente enunciativo normado en el art. 21 de la referida ley local dispuestas con la finalidad concreta: **el cese de la violencia familiar y la reiteración de los episodios de violencia** (cfr. María Verónica RUIU, en “Violencia Familiar Ley N° 9.283 - Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes Ley N° 9.944 - Análisis Prácticos y Reflexiones Doctrinarias”, Director Jorge Luis CARRANZA, Ed. Alveroni, Córdoba, 2012, p. 255).

* Como puede apreciarse, el procedimiento de violencia familiar debe ser rápido, expedito y cautelar, por lo que supeditar toda la función de este Juzgado de Violencia Familiar cuando las víctimas sean niños, niñas o adolescentes –sin importar el delito denunciado– a la decisión de las Fiscalías de Instrucción para que ordenen la Cámara Gesell –bajo el argumento de no revictimizar y no contaminar el testimonio del proceso penal– implica desnaturalizar completamente la función de este Juzgado, más aún cuando las audiencias de contacto directo y personal celebradas cuentan con la presencia del Equipo Técnico y Representante Complementario/a.

* A ello se adiciona que las “...medidas de prohibición de contacto y comunicación materno/paterno/filial son medidas de ineludible gravitación en la vida familiar, por cuanto comprometen, al menos temporariamente, el derecho a la coparentalidad...”, su despacho favorable “...reclama una pormenorizada evaluación de los diferentes de convicción arrimados a la causa...” (Fabián E. FARAONI –

Malvina MAFFINI – Ezequiel COOKE, Ley de “Violencia Familiar Comentada”, Ed. Mediterránea, Córdoba, 2022, p. 253. El resaltado me pertenece).

* Casos como el presente exigen especial cautela, urgente sustanciación, celeridad, inmediatez –Juez/a presente–, interdisciplina –presencia del Equipo Técnico– y lenguaje claro y sencillo, es decir, procedimientos adecuados y adaptados a la realidad y necesidades de los niños, niñas y adolescentes.

* En otras palabras, así como disponer medidas de protección entre progenitores e hijos no admite un análisis superficial, tampoco puede dilatarse la escucha atenta a los niños, niñas o adolescentes con la finalidad de conocer la situación de vulnerabilidad que pueden estar atravesando –y, de corresponder, adoptar las medidas cautelares– ante la mera alegación de que podría existir comisión de delitos.

* De hecho, la audiencia celebrada con C. T. el 18/02/2025 permitió garantizar sus derechos a vivir en un mundo libre de violencia, a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta (art. 12 de la Convención de los Derechos del Niño; Observación General N° 12 -2009-; art. 27 de la Ley Provincial N° 9.944), en especial, teniendo en cuenta que la medida de protección solicitada por V.T.R. implicaría el cese de la convivencia y prohibición de contacto entre padre e hijo (cfr. párr. 32 de la Observación General N° 12 -2009-).

* Lo mismo sucederá en el contacto directo y personal con T. T. el próximo 25 de febrero, oportunidad para que la adolescente podrá expresar su opinión, participar activamente en este proceso y, si así lo desea, contar con un/a Abogado/a del Niño, Niña y Adolescente (arts. 12, incs. 1 y 2 de la Convención sobre Derechos del Niño; Observaciones Generales N° 5 -2003-), N° 12 -2009- y N° 14 -2013- del Comité de los

Derechos del Niño; 8 del Pacto de San José de Costa Rica; 27, inc. c) de la Ley Nacional N° 26.061 y Ley Provincial N° 10.636).

4) En síntesis, considero que la oposición formulada por la Representante Complementaria al momento de la audiencia con el niño C. T. (SAC, 18/02/2025) carece de entidad para configurar agravios susceptibles de poner en crisis las resoluciones impugnadas.

No advierto una crítica lógica y razonada, por lo que la reposición opuesta contra la decisión de este Juzgado de tener contacto directo y personal con T. T. y C. T. (decretos de los días 12/02/2025, 13/02/2025 y 18/02/2025) debe ser rechazada.

5) Finalmente, para asegurar que T. T. comprenda mejor la propuesta de “Abogado/a de Niñas, Niños y Adolescentes” que acabo de realizar, al final de esta resolución destinaré unas palabras escritas con lenguaje sencillo que adaptan y explican esta resolución.

Esto lo hago como un aporte a la construcción de una justicia más abierta y accesible a sus destinatarios, para garantizar su derecho a la información y comprensión (“100 Reglas de Brasilia” y arts. 18 y 42 de la Constitución Nacional).

Por todo ello,

RESUELVO

1) Rechazar el recurso de reposición presentado por la Defensora Pública de 2° Turno de la Sede, Marcela del V. Beccaría, en contra de las resoluciones dictadas por este Juzgado los días 12/02/2025, 13/02/2025 y 18/02/2025.

2) Confirmar los decretos de fecha 12/02/2025, 13/02/2025 y 18/02/2025 en todos sus términos y, en consecuencia, mantener la audiencia de contacto directo y personal

con T. T. el 25 de febrero de 2025 a las 10:30 hs., debiendo comparecer la adolescente junto a su progenitora V.T.R., en presencia de la Licenciada María Elena Reynoso, profesional psicóloga del Equipo Técnico del Fuero y Representante Complementaria.

3) Informar a T. T. que podrá contar con un/a “Abogado/a de Niñas, Niños y Adolescentes” para la defensa técnica especializada de sus intereses (art. 27, inc. c. de la Ley Nacional N° 26.061 y Ley Provincial N° 10.636), pudiendo asistir a este Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil (Dante Agodino N° 52, 2° piso, San Francisco) de lunes a viernes de 08:00 hs. a 14:00 hs.

Lenguaje simple para T. T.

“Mi nombre es Andrés, soy Juez, y más allá que no nos conocemos personalmente, quiero decirte que conozco tu situación actual. Sé que tuviste problemas con tu papá, que te molestan ciertas conductas de él y por eso no tenés ganas de verlo.

Es necesario decidir cómo va a continuar tu situación familiar y cómo va a seguir la relación con tu papá. En todo ese proceso, tus derechos deben ser respetados y tus opiniones deben ser escuchadas y tenidas en cuenta.

Por eso, fijamos una audiencia para el próximo 25 de febrero de 2025 a las 10:30 hs. y espeR. que puedas asistir.

Pero también, es tu derecho que se defiendan tus intereses personales e individuales, y por eso te ofrecemos un/a abogado/a especializado/a para que te ayude y oriente en este proceso.

Por favor, si querés contar con un/a abogado/a, podés asistir al Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil (Dante

Agodino N° 52, 2° piso, San Francisco) de lunes a viernes de 08:00 hs. a 14:00 hs. para que te informemos los pasos a seguir.

Cualquier duda podés comunicarte conmigo, con Flavia o Daniela personalmente, por mail (juzvfasecvf-sf@justiciacordoba.gob.ar) o por teléfono (03564-475000, internos 71082-71085).

Estamos a disposición para explicarte cualquier duda que tengas.

Te saludo, Andrés E. Peretti (Juez)".

Protocolizar, notificar y hacer saber.

BIBLIOTECA PODER JUDICIAL CÓRDOBA